



P U T U S A N

No. 1243/K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DESI NANDA SARI ;
Tempat lahir : Pasar Baru ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/18 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Taratak, Kelurahan Bosar
Maligas, Kecamatan Bosar Maligas,
Kabupaten Simalungun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa DESI NANDA SARI pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Gudang Mandiri Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DESI NANDA SARI merupakan karyawan kerani di Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban Normah Sembiring telah mendapat upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang makan per hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi korban sesuai pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan kerani pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban. Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 saksi korban mulai mengelola gudang timbangan sawit yang sebelumnya dikelola orang lain dimana karyawan yang ditunjuk sebagai kasir sebelumnya yaitu Terdakwa lalu yang oleh saksi korban kembali mempercayakan Terdakwa sebagai kasir atau bagian keuangan yang mengatur uang masuk dan uang keluar yang mana cara kerja Terdakwa memberikan uang pembelian sawit yang dijual oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban selanjutnya dengan bertahap saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai modal dalam membayar buah yang dibeli dari masyarakat dengan tahap pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 saksi korban mulai mencurigai Terdakwa dimana oleh Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara sebagian buah sawit yang telah dijualkan oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk ada yang telah dibayarkan oleh Terdakwa namun sebagian lagi tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga total modal dan keuntungan yang tidak nampak sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang setidak-tidaknya akibat perbuatan Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban Normah Sembiring mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DESI NANDA SARI pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Gudang Mandiri Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DESI NANDA SARI merupakan karyawan kerani di Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban Normah Sembiring telah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang makan per hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari saksi korban sesuai pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan kerani pada Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban. Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 saksi korban mulai mengelola gudang timbangan sawit yang sebelumnya dikelola orang lain dimana karyawan yang ditunjuk sebagai kasir sebelumnya yaitu Terdakwa lalu yang oleh saksi korban kembali mempercayakan Terdakwa sebagai kasir atau bagian keuangan yang mengatur uang masuk dan uang keluar yang mana cara kerja Terdakwa memberikan uang pembelian sawit yang dijual oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk milik saksi korban selanjutnya dengan bertahap saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai modal dalam membayar buah yang dibeli dari masyarakat dengan tahap pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 saksi korban mulai mencurigai Terdakwa dimana oleh Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara sebagian buah sawit yang telah dijualkan oleh masyarakat ke Gudang Timbangan Mandiri Boluk ada yang telah dibayarkan oleh Terdakwa namun sebagian lagi tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga total modal dan keuntungan yang tidak nampak sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban Normah Sembiring mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 05 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI NANDA SARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI NANDA SARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku biaya pengeluaran dan pemasukan uang kelapa sawit, 4 (empat) buku laporan harian kelapa sawit dan 1 (satu) buku penjualan TBS (Tandan Buah Segar), dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI NANDA SARI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku biaya pengeluaran dan pemasukan uang kelapa sawit, 4 (empat) buku laporan harian kelapa sawit dan 1 (satu) buku penjualan TBS (Tandan Buah Segar), dikembalikan kepada saksi Normah Sembiring;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid.B/2015/PN-Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada tanggal 04 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara objektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini karena alat bukti yang dipertimbangkan hanya keterangan Terdakwa sedangkan keterangan saksi-saksi yang mengandung petunjuk yang memberatkan Terdakwa tidak dipertimbangkan secara jelas dan lengkap. Pertimbangan-pertimbangan tersebut lebih dititikberatkan pada hal-hal yang menguntungkan Terdakwa. Bahwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan secara cermat dan seksama maka hal ini berarti Majelis Hakim yang bersangkutan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1158 K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang tertera pada putusan ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami dimana seluruhnya hanya berdasarkan pada rasa kasihan pada kondisi Terdakwa yang merupakan orang tua tunggal bagi anaknya yang masih kecil ;
2. Bahwa dalam mempertimbangkan sejauh mana alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang merupakan sumber petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP dimana seyogianya yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah perbuatan, kejadian dan keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya. Dengan tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk hal ini berarti pula Majelis Hakim tidak memperlihatkan sikap dan pendirian sebagaimana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan petunjuk-petunjuk dalam putusan-putusannya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No : 343 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihubungkan dengan lain adalah petunjuk sebagai alat bukti yang sah ;
- Putusan Mahkamah Agung No : 812 K/Pid/1984 tanggal 28 Juni 1985 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat, disamping keterangan dari saksi-saksi ;

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang menyebabkan Terdakwa dilepaskan dari dakwaan sehingga putusan tersebut Onslaght ;

Secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Normah Sembiring merupakan hubungan keperdataan tidak dapat dibenarkan dan merupakan pertimbangan yang salah/keliru karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut, terbukti fakta hukum bahwa saksi Normah Sembiring telah menyerahkan uang secara bertahap dari bulan Februari hingga April 2013 dengan jumlah Rp155.000.000,00 sebagai modal usaha UD Mandiri milik saksi Normah ;
- Bahwa dalam UD Mandiri, Terdakwa sebagai kasir yang bertugas membeli, membayar buah kelapa sawit dari para petani dan Terdakwa digaji oleh saksi Normah Rp700.000,00 setiap bulan ;
- Bahwa dalam UD Mandiri tersebut, jabatan mandor dipegang oleh Sarifudin, Sri Nurliana sebagai tukang timbang ;
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir, setiap bulan telah membuat catatan dalam pembukuan atas pengeluaran uang dari modal yang diberikan oleh Normah tapi ketika catatan pada pembukuan bulan Mei 2013, tidak diketahui lagi

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2015



keberadaan uang modal sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta) dan tidak menyatakan bahwa sebagian dari modal yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Sri Nurliana, dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas sebagian modal usaha yaitu sebesar Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut ;

Membatalkan Pengadilan Negeri Simalungun No. 13/Pid.B/2015/PN-Sim tanggal 04 Juni 2015;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DESI NANDA SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku biaya pengeluaran dan pemasukan uang kelapa sawit, 4 (empat) buku laporan harian kelapa sawit dan 1 (satu) buku penjualan TBS (Tandan Buah Segar), dikembalikan kepada saksi Normah Sembiring;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002